

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS

TURMA ADULTA - ABS SQUAD / GB JIU-JITSU

Contrato de prestação de serviços, termo de ciência de riscos, declaração de aptidão, normas de conduta, disciplina, graduação e pagamento para aluno maior de idade.

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas ajustam a contratação de serviços esportivos de ensino e prática supervisionada de Jiu-Jitsu adulto, observadas as condições, declarações e responsabilidades deste contrato.

CONTRATADA	DADOS
Academia	Abs Squad/GB Jiu-Jitsu
Endereço	Bairro São Luís, Volta Redonda/RJ
Responsável técnico	Professor Gilson Batista - Faixa Preta de Jiu-Jitsu

Aluno contratante maior de idade

Nome completo:	
CPF:	
RG:	
Data de nascimento:	
Endereço:	
Telefone/WhatsApp:	
E-mail:	

2. QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO

Item	Condição contratada
Modalidade	Jiu-Jitsu adulto, com aulas presenciais supervisionadas.
Dias e horário da turma adulta	Segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, às 20h00.
Mensalidade	R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
Vencimento	Todo dia 10 de cada mês.
Kimono e materiais esportivos	Obrigação exclusiva do aluno contratante.
Atestado médico	Entrega obrigatória em até 30 (trinta) dias corridos do início das aulas ou assinatura deste contrato.
Graduação, faixa e grau	Não são automáticos; dependem de mérito, comportamento, disciplina, demonstração técnica e decisão do professor responsável.
Responsável técnico	Professor Gilson Batista - Faixa Preta de Jiu-Jitsu.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela ACADEMIA ao ALUNO CONTRATANTE, de serviços esportivos consistentes em ensino, orientação, treinamento e prática supervisionada de Jiu-Jitsu adulto, observada a metodologia técnica da ACADEMIA, o nível de experiência, a graduação e as condições individuais aparentes do aluno.

A contratação compreende a disponibilização das aulas e da orientação técnica, não incluindo fornecimento de materiais, garantia de resultados esportivos, garantia de graduação, acompanhamento médico, seguro particular,

transporte, alimentação, participação automática em eventos ou quaisquer serviços não expressamente previstos neste instrumento.

CLÁUSULA 2ª - DOS DIAS, HORÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DAS AULAS

As aulas da turma adulta ocorrerão, em regra, às segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, às 20h00, nas dependências da ACADEMIA, no bairro São Luís, em Volta Redonda/RJ.

A ACADEMIA poderá alterar pontualmente horários, turmas, calendário, professores auxiliares, dinâmica da aula, eventos, datas de graduação e atividades internas, quando houver necessidade técnica, pedagógica, operacional, disciplinar, climática, sanitária, de segurança ou motivo justificável, mediante comunicação aos alunos por meio físico ou eletrônico.

CLÁUSULA 3ª - DOS OBJETIVOS DA PRÁTICA DO JIU-JITSU ADULTO

O Jiu-Jitsu adulto possui finalidade esportiva, técnica, educacional, disciplinar e de desenvolvimento físico e mental. O ALUNO CONTRATANTE declara compreender que a prática busca, entre outros objetivos:

- ensinar fundamentos, posições, movimentações, defesas, ataques, transições e estratégias da modalidade;
- desenvolver disciplina, respeito, autocontrole, responsabilidade e obediência às regras do tatame;
- melhorar condicionamento físico, força, mobilidade, resistência, equilíbrio e consciência corporal;
- ensinar defesa pessoal de forma técnica, proporcional e responsável;
- promover evolução gradual conforme frequência, dedicação, comportamento, capacidade física e assimilação técnica;
- formar postura esportiva, humildade, resiliência, controle emocional e respeito à hierarquia.

O aluno reconhece que o Jiu-Jitsu não tem por finalidade incentivar violência, agressividade, brigas, intimidação, ameaças ou uso indevido de força física.

CLÁUSULA 4ª - DA NATUREZA DA MODALIDADE E DOS RISCOS INERENTES

O ALUNO CONTRATANTE declara estar ciente de que o Jiu-Jitsu é uma modalidade esportiva de contato físico, envolvendo exercícios de solo, rolamentos, quedas, pegadas no kimono, raspagens, imobilizações, passagens de guarda, defesas, finalizações, movimentações corporais, simulações técnicas e, quando autorizado, treinos de luta controlada.

Mesmo com orientação adequada, supervisão e aplicação regular da metodologia, a prática esportiva de contato possui riscos naturais e previsíveis, incluindo, sem limitação: escoriações, arranhões, hematomas, dores musculares, quedas, batidas involuntárias, choques entre alunos, torções, luxações, distensões, lesões em dedos, joelhos, ombros, cotovelos, pescoço ou coluna, mal-estar físico decorrente de esforço e agravamento de condição anterior não informada.

O aluno declara compreender que tais ocorrências podem decorrer da própria dinâmica normal da atividade esportiva e não caracterizam, por si só, falha da ACADEMIA, desde que inexistente culpa, negligência, imprudência, imperícia ou dolo comprovado da ACADEMIA, de seus professores ou prepostos.

CLÁUSULA 5ª - DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE E ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

O ALUNO CONTRATANTE declara, neste ato, que está, até onde é de seu conhecimento, em condições físicas e de saúde compatíveis com a prática de atividade física de esforço e esporte de contato, inexistindo contraindicação médica conhecida para participação nas aulas de Jiu-Jitsu.

O aluno compromete-se a apresentar à ACADEMIA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura deste contrato ou do início das aulas, o que ocorrer primeiro, atestado médico emitido por profissional habilitado, declarando sua aptidão para a prática de atividade física de esforço, incluindo esporte de contato e aulas de Jiu-Jitsu.

A não apresentação do atestado médico no prazo acima autoriza a ACADEMIA, a seu critério e por medida preventiva de segurança, a suspender temporariamente a participação do aluno nas aulas, treinos, eventos, graduações ou demais atividades físicas, sem que isso gere desconto, abatimento ou indenização, até a regular entrega do documento.

A participação inicial do aluno antes da entrega do atestado ocorrerá sob sua responsabilidade, declarando o aluno não ter conhecimento de qualquer condição que impeça ou limite a prática esportiva.

CLÁUSULA 6ª - DAS INFORMAÇÕES MÉDICAS, RESTRIÇÕES E CONTATO DE EMERGÊNCIA

O ALUNO CONTRATANTE obriga-se a comunicar previamente e por escrito à ACADEMIA qualquer condição de saúde, limitação física, restrição médica, alergia, uso de medicação, cirurgia recente, histórico de lesão, asma, epilepsia, cardiopatia, diabetes, dores recorrentes ou qualquer outro fato que possa influenciar sua participação segura nas aulas.

Informações médicas relevantes:	_____
Medicamentos de uso contínuo:	_____
Alergias:	_____
Restrições/recomendações médicas:	_____
Contato de emergência - nome:	_____
Contato de emergência - telefone:	_____

A omissão ou inexatidão de informações médicas relevantes será de responsabilidade do aluno, especialmente se a omissão contribuir para acidente, agravamento de quadro ou necessidade de atendimento emergencial.

CLÁUSULA 7ª - DA CIÊNCIA, ACEITAÇÃO E ASSUNÇÃO DE RISCOS PELO ALUNO

O ALUNO CONTRATANTE declara praticar Jiu-Jitsu por livre vontade, ter sido informado sobre a natureza física, esportiva e de contato da modalidade e compreender os riscos normais e previsíveis da prática.

O aluno assume a responsabilidade por avaliar sua condição geral antes de cada aula e compromete-se a não treinar em caso de febre, dor intensa, lesão, doença contagiosa, mal-estar, recomendação médica contrária, uso de substância que prejudique reflexos ou qualquer situação que possa colocar a si próprio ou terceiros em risco.

O aluno declara que não imputará à ACADEMIA responsabilidade por acidentes, lesões ou machucados decorrentes da prática regular, supervisionada e inerente ao Jiu-Jitsu, ressalvadas as hipóteses de culpa, negligência, imprudência, imperícia, dolo ou falha comprovada na prestação do serviço.

CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA ACADEMIA

- ministrar aulas compatíveis com a metodologia, o nível técnico e a organização da turma adulta;
- orientar os alunos quanto às regras de segurança, disciplina, higiene e respeito;
- zelar pela organização do ambiente de treino, dentro das condições normais de funcionamento;
- intervir quando identificar conduta agressiva, perigosa, desrespeitosa ou incompatível com a aula;
- adaptar exercícios quando identificar necessidade aparente e tecnicamente justificável;
- prestar auxílio inicial em caso de incidente ocorrido durante a aula, sem substituir atendimento médico profissional;
- manter ambiente esportivo respeitoso, disciplinado e compatível com a prática do Jiu-Jitsu.

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO CONTRATANTE

- pagar pontualmente a mensalidade e demais valores expressamente aceitos em atividades extras;
- manter dados cadastrais, telefone e contato de emergência atualizados;
- informar integralmente condições de saúde, restrições médicas, limitações ou situações relevantes;
- providenciar e manter em condições adequadas o kimono, a faixa e os materiais esportivos de uso pessoal;
- comparecer às aulas em condições físicas, mentais e higiênicas adequadas para treino;
- respeitar professores, colegas, funcionários, regras da ACADEMIA e hierarquia da arte marcial;
- não interferir indevidamente na condução técnica da aula, na aplicação de disciplina ou na avaliação de graduação;

- não treinar sob efeito de álcool, drogas, medicamentos ou substâncias que prejudiquem reflexos, consciência ou segurança;
- comunicar imediatamente dor, desconforto, tontura, falta de ar, mal-estar, lesão ou qualquer limitação durante a aula;
- usar as técnicas aprendidas com responsabilidade, abstendo-se de utilizá-las para agressão, ameaça, intimidação ou violência injustificada;
- solicitar cancelamento por escrito quando desejar encerrar a matrícula.

CLÁUSULA 10ª - DA AQUISIÇÃO DE KIMONO, FAIXA E MATERIAIS ESPORTIVOS

A aquisição de kimono, faixa, rash guard, bermuda, protetor bucal, garrafa de água, toalha, materiais de higiene, equipamentos pessoais e demais materiais esportivos necessários à prática do Jiu-Jitsu será de responsabilidade exclusiva do ALUNO CONTRATANTE.

A ACADEMIA poderá orientar sobre modelo, cor, padrão, qualidade, tamanho ou especificação adequada dos materiais, visando à padronização, segurança, higiene, organização da turma e melhor aproveitamento das aulas.

A ausência de material adequado poderá impedir a participação do aluno em determinadas atividades, treinos, eventos, graduações ou aulas específicas, caso o professor responsável entenda que a falta do material compromete a segurança, a higiene, a disciplina ou a metodologia da aula.

A ACADEMIA não será obrigada a fornecer, emprestar, vender ou custear qualquer material esportivo de uso pessoal do aluno, salvo acordo específico e escrito em sentido contrário.

CLÁUSULA 11ª - DO PROFESSOR FAIXA PRETA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fica estabelecido que o professor faixa preta responsável pela condução técnica, disciplinar e pedagógica da ACADEMIA é o Professor Gilson Batista - Faixa Preta de Jiu-Jitsu.

O Professor Gilson Batista será a autoridade técnica responsável pela orientação geral das aulas, metodologia de ensino, aplicação de disciplina, avaliação de conduta, análise de desempenho, organização dos treinos, autorização para participação em eventos internos e externos, bem como decisões relacionadas à evolução técnica dos alunos.

As decisões técnicas, disciplinares e pedagógicas tomadas pelo Professor Gilson Batista, ou por pessoa por ele expressamente autorizada, deverão ser respeitadas pelo ALUNO CONTRATANTE.

CLÁUSULA 12ª - DA DISCIPLINA E AUTORIDADE TÉCNICA

O ALUNO CONTRATANTE declara estar ciente de que a prática do Jiu-Jitsu exige disciplina, respeito à hierarquia, obediência às orientações dos professores, controle emocional, conduta esportiva e comportamento adequado dentro e fora do tatame.

Toda decisão relacionada à aplicação de disciplina, advertência, suspensão, afastamento temporário, restrição de participação em treinos, eventos, graduações ou demais atividades da ACADEMIA será realizada pelo Professor Gilson Batista ou por pessoa por ele expressamente autorizada.

A aplicação de medida disciplinar poderá ocorrer, entre outras hipóteses, por:

- desrespeito aos professores, colegas, funcionários ou terceiros;
- comportamento agressivo, provocativo, perigoso ou incompatível com o ambiente esportivo;
- uso indevido das técnicas aprendidas dentro ou fora da ACADEMIA;
- aplicação de força desproporcional, golpes proibidos ou técnicas incompatíveis com a graduação;
- descumprimento das regras de segurança, higiene ou organização;
- conduta antidesportiva, intimidação, ameaça, provocação, discriminação ou tentativa deliberada de machucar outro aluno;
- dano intencional ao patrimônio da ACADEMIA;
- qualquer atitude que prejudique o bom funcionamento da ACADEMIA ou a segurança dos demais alunos.

CLÁUSULA 13ª - DA MUDANÇA DE FAIXA, GRAU E GRADUAÇÃO

A mudança de faixa, grau ou qualquer forma de graduação no Jiu-Jitsu não é automática e não decorre apenas do pagamento da mensalidade, do tempo de matrícula ou da frequência nas aulas.

A evolução de faixa ou grau será decidida exclusivamente pelo Professor Gilson Batista, com base em critérios técnicos, comportamentais, disciplinares e pedagógicos, incluindo, sem limitação:

- mérito individual;
- frequência, assiduidade e constância nos treinos;
- comportamento dentro e fora do tatame;
- respeito aos professores, colegas, regras e hierarquia;
- disciplina, dedicação e postura esportiva;
- evolução técnica e domínio compatível das posições, fundamentos e movimentações;
- controle emocional durante os treinos;
- demonstração prática durante as aulas;
- maturidade adequada à graduação pretendida;
- uso responsável das técnicas aprendidas.

O aluno declara estar ciente de que a graduação será concedida somente quando o professor responsável entender que os requisitos necessários foram atingidos.

Não haverá obrigação da ACADEMIA de conceder faixa, grau ou graduação em prazo determinado, ainda que o aluno esteja matriculado há determinado período ou tenha realizado pagamentos regularmente.

A participação em cerimônias de graduação, exames, eventos internos ou externos poderá estar condicionada à avaliação do Professor Gilson Batista, à conduta do aluno, à regularidade financeira e ao cumprimento das normas internas da ACADEMIA.

CLÁUSULA 14ª - DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À GRADUAÇÃO

O ALUNO CONTRATANTE reconhece que não existe direito automático à mudança de faixa ou grau. A graduação é ato técnico, pedagógico e discricionário do professor responsável, baseado na análise global do aluno.

Eventuais discordâncias quanto à decisão de graduação deverão ser tratadas de forma respeitosa diretamente com o Professor Gilson Batista, não sendo admitidas cobranças, pressões, exigências, discussões, constrangimentos ou tentativas de interferência para obtenção de faixa, grau ou qualquer reconhecimento técnico.

O pagamento da mensalidade garante o direito de participação nas aulas, dentro das regras da ACADEMIA, mas não garante graduação, promoção de faixa, recebimento de grau ou participação obrigatória em cerimônias de graduação.

CLÁUSULA 15ª - DO VALOR DA MENSALIDADE, VENCIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços, o ALUNO CONTRATANTE pagará à ACADEMIA a mensalidade de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), com vencimento todo dia 10 de cada mês.

Forma de pagamento:	_____
Chave Pix/dados de pagamento:	_____
Data de início da matrícula:	_____
Observações financeiras:	_____

A mensalidade corresponde à disponibilidade do serviço no mês de referência, não havendo desconto automático por faltas, ausências, viagens, trabalho, compromissos pessoais, doença pontual ou não comparecimento às aulas, salvo ajuste específico por escrito entre as partes.

A mensalidade não inclui kimono, faixa, equipamentos, exames médicos, campeonatos, inscrições, seminários, graduações, eventos especiais, transporte, alimentação ou quaisquer despesas extras, salvo previsão expressa em contrário.

CLÁUSULA 16ª - DO ATRASO NO PAGAMENTO E INADIMPLÊNCIA

O atraso no pagamento da mensalidade autoriza a ACADEMIA a cobrar o valor em aberto, suspender temporariamente o acesso do aluno às aulas, impedir participação em eventos, graduações, campeonatos, aulas especiais ou atividades extras e rescindir o contrato em caso de inadimplência reiterada.

Multa, juros ou correção por atraso somente serão aplicados se previamente informados e aceitos pelo aluno em termo próprio, regulamento ou aditivo contratual.

CLÁUSULA 17ª - DAS AUSÊNCIAS, REPOSIÇÕES, FERIADOS E ATIVIDADES EXTRAS

Ausências decorrentes de motivos pessoais, profissionais, viagens, compromissos particulares, doenças pontuais ou qualquer fato não imputável à ACADEMIA não obrigam reposição individual de aula, desconto, abatimento ou prorrogação automática de mensalidade.

Reposições poderão ser oferecidas por liberalidade da ACADEMIA, conforme disponibilidade de turma, espaço físico, calendário, segurança e autorização do professor responsável.

Não haverá aula em feriados nacionais, estaduais, municipais ou datas previamente comunicadas. Eventos, graduações, seminários, campeonatos, confraternizações e atividades externas poderão ter regras, autorizações e valores próprios.

CLÁUSULA 18ª - DAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURANÇA E CONDUTA NO TATAME

- o aluno deverá utilizar kimono ou roupa adequada limpa, conforme orientação da ACADEMIA;
- o aluno deverá manter unhas cortadas e higiene pessoal adequada;
- o aluno não deverá treinar com doença contagiosa, feridas abertas sem proteção, febre, dor intensa, mal-estar ou lesão relevante;
- brincos, anéis, relógios, correntes, piercings expostos e objetos rígidos deverão ser retirados quando representarem risco;
- o aluno deverá levar garrafa de água individual, quando necessário;
- a ACADEMIA poderá impedir a participação do aluno quando identificar risco à segurança, higiene, disciplina ou saúde do aluno ou de terceiros.

CLÁUSULA 19ª - DO USO DE IMAGEM

O ALUNO CONTRATANTE poderá autorizar o uso de sua imagem em fotos e vídeos realizados durante aulas, treinos, eventos, graduações, campeonatos ou atividades da ACADEMIA, exclusivamente para fins institucionais, esportivos, promocionais, redes sociais, registro de atividades e divulgação da equipe.

A imagem deverá ser utilizada de forma respeitosa, sem exposição vexatória, ofensiva ou inadequada. A autorização poderá ser revogada por comunicação escrita do aluno, sem prejuízo da validade de divulgações realizadas anteriormente de boa-fé.

() AUTORIZO o uso de imagem.

() NÃO AUTORIZO o uso de imagem.

CLÁUSULA 20ª - DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O ALUNO CONTRATANTE autoriza o tratamento dos dados pessoais estritamente necessários à matrícula, identificação, comunicação, controle financeiro, organização das aulas, segurança, registros internos, emergências e cumprimento de obrigações legais ou contratuais.

A ACADEMIA deverá utilizar tais dados de forma compatível com a finalidade da contratação, evitando exposição indevida e compartilhamento desnecessário com terceiros, salvo quando indispensável à execução do contrato, segurança do aluno, cumprimento legal ou autorização do próprio aluno.

CLÁUSULA 21ª - DOS OBJETOS PESSOAIS

A ACADEMIA não se responsabiliza por perda, extravio, furto, dano ou esquecimento de objetos pessoais levados pelo aluno, tais como celulares, relógios, mochilas, dinheiro, joias, roupas, chinelos, garrafas, chaves, cartões, documentos ou quaisquer pertences, salvo se houver comprovação de guarda formal e específica assumida pela ACADEMIA.

O aluno compromete-se a evitar levar objetos de valor para a ACADEMIA ou deixá-los desacompanhados.

CLÁUSULA 22ª - DA VIGÊNCIA, CANCELAMENTO E COMUNICAÇÕES

Este contrato vigorará por prazo indeterminado a partir de sua assinatura ou do início das aulas, permanecendo válido enquanto o aluno estiver matriculado e houver disponibilização dos serviços pela ACADEMIA.

O cancelamento deverá ser solicitado pelo aluno por escrito, inclusive por WhatsApp, e-mail ou documento físico, com identificação clara do aluno. Valores vencidos até a data do cancelamento permanecem devidos.

Mensalidades já pagas não serão devolvidas em razão de faltas, desistência no decorrer do mês, ausência do aluno ou cancelamento unilateral após disponibilização dos serviços, salvo acordo escrito ou hipótese legal aplicável.

Para fins deste contrato, comunicações por WhatsApp, e-mail ou outro meio eletrônico informado pelas partes serão consideradas válidas quando permitirem identificação do remetente, conteúdo e data de envio.

CLÁUSULA 23ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INTERPRETAÇÃO

Este contrato deve ser interpretado em conjunto com eventuais regulamentos internos, avisos, autorizações específicas, fichas de saúde, comprovantes de pagamento e comunicados da ACADEMIA, desde que não contrariem disposição expressa deste instrumento.

A eventual tolerância de uma parte em relação a atraso, falta, descumprimento, reposição ou exceção pontual não importará renúncia de direito, alteração contratual, novação ou obrigação de repetição da mesma tolerância no futuro.

Caso qualquer cláusula seja considerada inválida ou inexigível, as demais permanecerão válidas, devendo a disposição questionada ser interpretada de modo a preservar, tanto quanto possível, a finalidade econômica, pedagógica e jurídica deste contrato.

Nenhuma cláusula deste contrato será interpretada como exclusão de responsabilidade legal da ACADEMIA por culpa, dolo ou falha comprovada na prestação do serviço. As cláusulas de ciência de risco e assunção de responsabilidade referem-se aos riscos normais, previsíveis e inerentes à prática regular do Jiu-Jitsu.

CLÁUSULA 24ª - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Volta Redonda/RJ para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato, observadas as regras legais de competência aplicáveis.

CLÁUSULA 25ª - DA DECLARAÇÃO FINAL DO ALUNO CONTRATANTE

O ALUNO CONTRATANTE declara, para todos os fins, que leu integralmente este contrato, compreendeu seu conteúdo, recebeu explicações suficientes, teve oportunidade de esclarecer dúvidas, pratica a modalidade por livre vontade, está ciente dos riscos normais do Jiu-Jitsu, concorda com o valor e vencimento da mensalidade, reconhece a autoridade técnica do Professor Gilson Batista e aceita as regras de disciplina, saúde, materiais, graduação, pagamento e cancelamento aqui previstas.

Volta Redonda/RJ, ____ de _____ de _____.

ALUNO CONTRATANTE	ABS SQUAD / GB JIU-JITSU
Nome: _____	Representante: _____
CPF: _____	Assinatura: _____
Assinatura: _____	Professor responsável técnico: Gilson Batista Assinatura: _____